

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1284/2530	นายสุรินทร์ ขยะสุนทร	โจทก์
	นางหนู ออกประทุม กับพวก	จำเลย
	นายสุรินทร์ ขยะสุนทร โจทก์	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 179, มาตรา 247

ความว่า คดีนี้ โจทก์ได้ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาไว้และอยู่ในระหว่างส่งสำเนาคำร้องให้แก่จำเลยทั้งสอง โจทก์มีความประสงค์ขอแก้ไขเพิ่มเติมคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่รับฎีกาดังกล่าวโดยขอเพิ่มข้อความดังรายละเอียดปรากฏตามคำร้องนี้ต่อจากข้อความในแผ่นที่ 4 บรรทัดที่ 5 จากด้านบน เป็นย่อหน้าใหม่และนอกจากที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมนี้ โจทก์คงถือตามคำร้องเดิมทุกประการ โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ทนายจำเลยที่ 1 ที่ 2 ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 164)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองไปจดทะเบียนเพิกถอนการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 39 เลขที่ดิน 22หน้าสำรวจ 39 ตำบลบางโพธิ์ อำเภอมืองสมุทรสาคร (บ้านบ่อ)จังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2 เฉพาะส่วนของจำเลยที่ 1 ที่โอนให้แก่จำเลยที่ 2 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2518 และเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2525 ทั้งสองครั้ง ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร แล้วให้จำเลยที่ 1 จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ดังกล่าวจำนวนเนื้อที่ 8 ไร่ โดยวัดจากด้านทิศใต้ติดถนนขึ้นไปให้แก่โจทก์ โดยให้โจทก์ชำระเงินค่าที่ดินที่เหลือจำนวน 13,000 บาท ให้แก่จำเลยที่ 1 หากจำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติ ให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งสองให้โจทก์ไปดำเนินการโดย

ให้จำเลยทั้งสองเสียค่าใช้จ่ายและให้จำเลยที่ 1 ชำระเบี้ยปรับจำนวน 70,000 บาท แก่โจทก์ โดยให้โจทก์มีสิทธิหักเงินค่าที่ดินที่ค้างชำระออกซึ่งหากโจทก์หักเงินค่าที่ดินที่ค้างชำระออกดังกล่าวก็ให้จำเลยที่ 1 ชำระเบี้ยปรับแก่โจทก์เพียง 57,000 บาท ถ้าหากจำเลยที่ 1 ไม่สามารถจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่โจทก์ได้ก็ให้จำเลยที่ 1 คืนเงินมัดจำจำนวน 35,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในเงินจำนวนดังกล่าว นับแต่วันที่ 11 เมษายน 2512 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ (สำหรับดอกเบี้ยนับถึงวันฟ้องคิดให้ไม่เกิน 37,850 บาท ตามที่โจทก์ขอ) กับให้จำเลยที่ 1 ใช้เบี้ยปรับจำนวน 70,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในเงินต้นดังกล่าวนับตั้งแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ด้วย คำขออื่นของโจทก์นอกจากนี้ให้ยกเสีย

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา พร้อมทั้งยื่นคำร้องขอยื่นฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 143,138)

โจทก์ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่รับฎีกา และยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 145,159)

คำสั่ง

ได้ส่งคำร้องนี้รวมกับคำร้องที่ 1283 พ.ศ. 2530 แล้ว

ได้ส่งคำร้องนี้รวมกับคำร้องที่ 1283 พ.ศ. 2530 แล้ว

(คำนำ อรุณรัตน์-ดุสิต วราโห-ประชา บุญวนิช)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ